



Intensivpflege-Halle-GmbH

Dienstanweisung – Teamübergreifendes Einspringen & Überstundenbegrenzung

1. Rechtsgrundlagen

Die nachfolgenden Regelungen basieren auf:

- ● § 106 GewO
- ● § 241 Abs. 2 BGB
- ● § 618 BGB
- ● §§ 3–6 ArbZG
- ● § 3 ArbSchG
- ● § 75 BetrVG

2. Grundsatz

● Die Bedürfnisse der einspringenden Person sind gleichwertig zu berücksichtigen.

● Spekulatives Ansammeln von Überstunden ist nicht zulässig.

3. Verbindliche Regelungen

3.1 Begrenzung von Überstunden

● Überstunden dürfen nicht aus spekulativen Gründen aufgebaut werden.

→ Rechtsgrundlage: ● § 106 GewO, ● § 241 Abs. 2 BGB, ● § 3 ArbSchG

● Wenn das Überstundenkonto die definierte Grenze überschreitet, wird kein weiteres Einspringen genehmigt.

→ Rechtsgrundlage: ● § 3 ArbZG, ● § 618 BGB

● Freizeitausgleich hat Vorrang vor Auszahlung.

→ Rechtsgrundlage: ● § 106 GewO

3.2 Schutz der einspringenden Mitarbeitenden

🚫 **Einspringende Mitarbeitende dürfen nicht ins Minus geraten.**

→ Rechtsgrundlage: 🟦 § 75 BetrVG

🟢 **Die Belastungssituation der einspringenden Person ist zwingend zu berücksichtigen.**

→ Rechtsgrundlage: 🟦 §§ 3–5 ArbZG, 🟦 § 241 Abs. 2 BGB

3.3 Freiwilligkeit & Transparenz

🟢 **Einspringen erfolgt grundsätzlich freiwillig.**

→ Rechtsgrundlage: 🟦 § 75 BetrVG

3.4 Gleichbehandlung

🟢 **Niemand darf benachteiligt werden, weil er/sie einspringt oder nicht einspringt.**

→ Rechtsgrundlage: 🟦 § 75 BetrVG

4. Direktionsrecht der Pflegedienstleitung (PDL)

🟣 **Die Pflegedienstleitung übt gemäß § 106 GewO das Direktionsrecht aus. →**
Die PDL entscheidet verbindlich über Einspringen, Dienstplanänderungen, Überstundenbegrenzungen und teamübergreifende Einsätze.

🟣 **Diese Entscheidungen sind verbindlich.**

🚫 **Mitarbeitende können keine Überstunden aus spekulativen Gründen erzwingen oder weiter anhäufen.**

🟢 **Die PDL ist verpflichtet, die Bedürfnisse der einspringenden Mitarbeitenden gleichwertig zu berücksichtigen.**

5. Verantwortlichkeiten

Teamleitung / PDL

- Einhaltung der Arbeitszeitgrenzen (🟦 §§ 3–6 ArbZG)
- Verhinderung von Überlastung (🟦 § 3 ArbSchG, 🟦 § 618 BGB)

- Gleichbehandlung (§ 75 BetrVG)
- Entscheidungen nach billigem Ermessen (§ 106 GewO)

Mitarbeitende

- Kommunikation eigener Grenzen
- Meldung von Überlast
- Einspringen nur nach Berücksichtigung der eigenen Bedürfnisse

6. Zielsetzung

- Schutz der Mitarbeitenden vor Überlast
- faire Teamkultur
- Sicherstellung der Versorgungsqualität

Mit freundlichen Grüßen



PDL Christian Choitz

Intensivpflege Halle GmbH
Wilhelm von Kewitz Straße 11
06132 Halle
IK 461506069

Mit freundlichen Grüßen



PDL Christian Diebner